第二章 | 行政法

第一节　行政法概述

一、行政法的概念

行政法是调整由于行政活动而发生的行政关系的法律规范的总和。

二、行政法的特征

1. 缺乏统一完备的实体法法典。
2. 行政职权职责的统一性。
3. 行政法律规范立、改、废的经常性。
4. 融实体法与程序法为一体。

三、行政法的基本原则

合法行政原则	遵守现行有效的法律（法律优先）；依照法律授权活动（法律保留）
合理行政原则	公平公正原则 考虑相关因素原则 比例原则：行政手段和目的相适当（损害最小）
程序正当原则	行政公开；公众参与（听取意见）；回避
高效便民原则	行政效率：积极履行法定职责，遵守法定时限 便利当事人：减轻当事人的程序负担
诚实守信原则	行政信息真实：行政机关发布的信息应当全面、准确、真实 保护公民信赖利益：行政行为不得随意撤销变更，保护相对人的信赖利益
权责统一原则	行政职权和行政职责相统一

四、行政法律关系主体

（一）基本概念

行政法律关系主体亦称行政关系当事人，是指行政法律关系中权利的享有者和义

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 119　2025/12/25 16:14:42

务的承担者，包括行政主体和行政相对人。

行政主体是指享有国家行政权力，能以自己的名义从事行政管理活动并独立承担由此产生的法律责任的组织。

行政相对人是指行政法律关系中与行政主体相对应的另一方当事人，即行政主体的行政行为影响其权益的个人或组织。

（二）行政主体的范围

1. 行政机关

（1）政府及其职能部门。

（2）派出机关。

派出机关是由有权地方人民政府在一定行政区域内设立，代表设立机关管理该行政区域内各项行政事务的行政机构。它包括行政公署、区公所、街道办事处。

（3）派出机构。

派出机构是由有权地方人民政府的职能部门在一定行政区域内设立，代表该设立机构管理该行政区域内某一方面行政事务的行政机构。它包括公安派出所、税务所等。

2. 被授权组织：法律、法规、规章授权的组织。

五、行政行为

（一）概念

行政行为是指行政主体行使行政职权，作出的能够产生行政法律效果的行为。

（二）分类

以行政行为的适用对象是否特定为标准，行政行为分为具体行政行为和抽象行政行为。

1. 具体行政行为，是指国家行政机关依法就特定事项对特定的公民、法人和其他组织的权利义务作出的单方行政职权行为，如行政许可、行政处罚、行政强制等。

2. 抽象行政行为，是指国家行政机关制定行政法规、规章和有普遍约束力的决定、命令等行政规则的行为，如行政立法、行政规范性文件等。

试题演练

1.（2022 四川宜宾·多选）下列属于行政法基本原则的有（　　）。

A. 合法性原则　　B. 合理性原则

C. 公序良俗原则　　D. 高效便民原则

2.（2023 四川成都·多选）下列关于行政法的基本原则的论述，说法正确的有（　　）。

事业单位考试·公共基础知识系统讲义·四川版 2026版 上册.indd 120　2025/12/25 16:14:42

A. 某市场监督管理局因违法行政，主动纠正错误并赔偿给当事人造成的损失，体现了合理行政原则

B. 某公安局交通警察支队严格依照法律规定，对醉酒驾驶机动车的李某处以吊销驾驶证的行政处罚，体现了合法行政原则

C. 某政府简化行政机关办理行政许可程序，开通网上办理，审批办理时限大幅度缩短，体现了高效便民原则

D. 某政府定期向公众公开专项扶贫资金情况，体现了诚实守信原则

3.（2019 四川崇州·单选）根据我国法律规定，下列不属于派出行政机关的是（　　）。

A. 街道办事处　　B. 行政公署

C. 区公所　　D. 居民委员会

4.（2017 四川成都·单选）某区财政局为改善办公条件，拟在已有办公楼上加盖一层，并将该工程委托给某公司实施。修建过程中，该区规划局以加盖楼层未经批准属违规建筑为由，责令区财政局在限期内自行拆除。在本行政法律关系中，居于行政主体地位的是（　　）。

A. 规划局　　B. 财政局

C. 建筑公司　　D. 规划局和财政局

5.（2022 四川德阳·单选）下列属于行政行为的是（　　）。

A. 政府有关部门对占道摆摊威胁交通安全的人员进行处罚

B. 在校庆大会上，某政府机关干部作为校友发表演讲

C. 人民法院依法判处李某有期徒刑 3 年 6 个月

D. 某村干部要求邻居及时处理自家垃圾

6.（2023 四川成都·多选）行政机关所实施的下列行为，属于具体行政行为的有（　　）。

A. 某县公安交警部门在道路上设置交通安全提示语

B. 某市人民政府制定《某市地下空间开发利用管理条例》

C. 王某与某县政府达成房屋征收补偿协议后，该县政府未按照约定履行补偿协议

D. 个体工商户李某被王某勒索财物，报警后警察未予处理

事业单位考试·公共基础知识系统讲义·四川版 2026版 上册.indd 121　　2025/12/25 16:14:42

第二节　行政处罚法

一、行政处罚概述

（一）概念

行政处罚是指行政机关依法对违反行政管理秩序的公民、法人或者其他组织，以减损权益或者增加义务的方式予以惩戒的行为。

（二）基本原则

1. 处罚法定原则
2. 公正公开原则
3. 处罚与教育相结合原则
4. 保障当事人程序权利原则

（三）种类

1. 警告、通报批评；
2. 罚款、没收违法所得、没收非法财物；
3. 暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；
4. 限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；
5. 行政拘留；
6. 法律、行政法规规定的其他行政处罚。

二、行政处罚的设定

1. 法律可以设定各种行政处罚。限制人身自由的行政处罚，只能由法律设定。
2. 行政法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。
3. 地方性法规可以设定除限制人身自由、吊销营业执照以外的行政处罚。
4. 规章可以设定警告、通报批评或者一定数额罚款的行政处罚。

三、行政处罚的管辖

（一）地域管辖

行政处罚由违法行为发生地的行政机关管辖。

（二）级别管辖

行政处罚由县级以上地方人民政府具有行政处罚权的行政机关管辖。

省、自治区、直辖市根据当地实际情况，可以决定将基层管理迫切需要的县级人

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 122　2025/12/25 16:14:42

民政府部门的行政处罚权交由能够有效承接的乡镇人民政府、街道办事处行使，并定期组织评估。

（三）管辖争议

两个以上行政机关都有管辖权的，由最先立案的行政机关管辖。

对管辖发生争议的，应当协商解决，协商不成的，报请共同的上一级行政机关指定管辖；也可以直接由共同的上一级行政机关指定管辖。

四、行政处罚的适用

（一）不予处罚

1. 不满 14 周岁的未成年人有违法行为的，不予行政处罚，责令监护人加以管教。

2. 精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的，不予行政处罚，但应当责令其监护人严加看管和治疗。

3. 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。

4. 当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。

5. 超过追究时效：违法行为在 2 年内未被发现的，不再给予行政处罚；涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至 5 年。法律另有规定的除外。违法行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算。

（二）从轻或者减轻处罚

1. 已满 14 周岁不满 18 周岁的未成年人有违法行为的，应当从轻或者减轻行政处罚。

2. 当事人有下列情形之一，应当从轻或者减轻行政处罚：

（1）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；

（2）受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；

（3）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；

（4）配合行政机关查处违法行为有立功表现的；

（5）法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。

3. 尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的，可以从轻或者减轻行政处罚。

（三）一事不再罚

对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 123　2025/12/25 16:14:42

五、行政处罚的程序

（一）一般规定

1. 必须首先查明违法事实才能给予行政处罚。违法事实不清、证据不足的，不得给予行政处罚。

2. 保障当事人程序权利。行政机关在作出行政处罚决定之前，应当告知当事人拟作出的行政处罚内容及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有的陈述、申辩、要求听证等权利。

当事人有权进行陈述和申辩。行政机关必须充分听取当事人的意见，对当事人提出的事实、理由和证据，应当进行复核；当事人提出的事实、理由或者证据成立的，行政机关应当采纳。行政机关不得因当事人陈述、申辩而给予更重的处罚。

3. 全过程记录制度。行政机关应当依法以文字、音像等形式，对行政处罚的启动、调查取证、审核、决定、送达、执行等进行全过程记录，归档保存。

4. 行政处罚应当由具有行政执法资格的执法人员实施。执法人员不得少于 2 人，法律另有规定的除外。

（二）简易程序

1. 适用范围。违法事实确凿并有法定依据，对公民处以 200 元以下、对法人或者其他组织处以 3000 元以下罚款或者警告的行政处罚的，可以当场作出行政处罚决定。法律另有规定的，从其规定。

2. 程序要求。执法人员当场作出行政处罚决定的，应当：（1）向当事人出示执法证件；（2）填写行政处罚决定书，并由执法人员签名或者盖章；（3）当场交付当事人；（4）报所属行政机关备案。

（三）普通程序

1. 立案

2. 调查

（1）执法人员在调查或者进行检查时，应当主动向当事人或者有关人员出示执法证件。当事人或者有关人员有权要求执法人员出示执法证件。执法人员不出示执法证件的，当事人或者有关人员有权拒绝接受调查或者检查。

（2）行政机关在收集证据时，可以采取抽样取证的方法；在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，经行政机关负责人批准，可以先行登记保存，并应当在 7 日内及时作出处理决定，在此期间，当事人或者有关人员不得销毁或者转移证据。

3. 决定

行政机关负责人决定或者集体讨论决定，行政机关应当自行政处罚案件立案之日

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 124　2025/12/25 16:14:42

起 90 日内作出行政处罚决定。

4. 送达

行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人；当事人不在场的，行政机关应当在 7 日内送达。当事人同意并签订确认书的，行政机关可以采用传真、电子邮件等方式送达。

（四）听证程序

1. 听证事项

行政机关拟作出下列行政处罚决定，应当告知当事人有要求听证的权利，当事人要求听证的，行政机关应当组织听证：

（1）较大数额罚款；

（2）没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物；

（3）降低资质等级、吊销许可证件；

（4）责令停产停业、责令关闭、限制从业；

（5）其他较重的行政处罚；

（6）法律、法规、规章规定的其他情形。

2. 听证费用

当事人不承担行政机关组织听证的费用。

3. 听证要求

（1）时间要求：当事人要求听证的，应当在行政机关告知后 5 日内提出；行政机关应当在举行听证的 7 日前，通知当事人及有关人员听证的时间、地点。

（2）听证公开：除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私依法予以保密外，听证公开举行。

（3）回避：听证由行政机关指定的非本案调查人员主持；当事人认为主持人与本案有直接利害关系的，有权申请回避。

（4）委托代理人：当事人可以亲自参加听证，也可以委托 1 ～ 2 人代理。

（5）听证笔录：听证应当制作笔录，听证结束后，行政机关应当根据听证笔录，作出决定。

六、行政处罚的执行

（一）不停止执行原则

当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，原则上不停止行政处罚的执行，法律另有规定的除外。

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 125　2025/12/25 16:14:42

（二）罚缴分离原则

作出罚款决定的行政机关应当与收缴罚款的机构分离。当事人应当自收到行政处罚决定书之日起 15 日内，到指定的银行或者通过电子支付系统缴纳罚款。银行应当收受罚款，并将罚款直接上缴国库。

（三）当场收缴

1. 适用情形

（1）按照简易程序当场作出行政处罚决定，有下列情形之一的，执法人员可以当场收缴罚款：①依法给予 100 元以下罚款的；②不当场收缴事后难以执行的。

（2）在边远、水上、交通不便地区，行政机关及其执法人员按照简易程序或者普通程序作出行政处罚后，当事人到指定的银行或者通过电子支付系统缴纳罚款确有困难，经当事人提出，行政机关及其执法人员可以当场收缴罚款。

2. 程序要求

（1）罚款票据：行政机关及其执法人员当场收缴罚款的，必须向当事人出具国务院财政部门或者省、自治区、直辖市人民政府财政部门统一制发的专用票据；不出具财政部门统一制发的专用票据的，当事人有权拒绝缴纳罚款。

（2）罚款上缴：执法人员当场收缴的罚款，应当自收缴罚款之日起 2 日内，交至行政机关；在水上当场收缴的罚款，应当自抵岸之日起 2 日内交至行政机关；行政机关应当在 2 日内将罚款缴付指定的银行。

试题演练

1.（2023 四川泸州·单选）赵某和钱某被分别处以行政拘留 10 日，这属于（　　）。

A. 行政处罚　　B. 刑事处罚

C. 民事处罚　　D. 行政强制措施

2.（2023 四川成都·单选）依据《中华人民共和国行政处罚法》，下列说法正确的是（　　）。

A. 地方性法规可以设定限制人身自由种类的行政处罚

B. 对于当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款

C. 行政机关对公民作出通报批评的决定，可以当场作出

D. 精神病人有违法行为的，不予行政处罚

3.（2024 四川统考·判断）执法人员对违法行为人强制传唤，应制作现场笔录或全程录音录像，对执法过程进行记录。（　　）

4.（2025 四川省属·判断）某公司违法事实确凿，行政执法人员可以依法当场作出对其处 2000 元罚款的行政处罚决定。（　　）

事业单位考试·公共基础知识系统讲义·四川版 2026版 上册.indd 126　2025/12/25 16:14:42

5.（2025 四川省属·单选）梁某因酒驾被公安机关处以罚款 1000 元、行政拘留 10 天并吊销机动车驾驶证。关于对梁某的处罚，下列说法正确的是（　　）。

A. 公安机关对梁某的处罚，违反一事不再罚原则

B. 公安机关可以现场收取梁某缴纳的罚款

C. 公安机关吊销驾驶证，应告知梁某有要求听证的权利

D. 梁某对拘留处罚不服，应先申请行政复议，再提起行政诉讼

6.（2024 四川统考·单选）罗某因销售过期商品被群众举报。行政机关调查后，认定罗某存在行政违法行为，决定对罗某罚款 500 元。下列关于行政机关办案程序的说法，错误的是（　　）。

A. 应在处罚前告知罗某有权要求听证

B. 应当听取罗某对行政处罚的陈述、申辩

C. 应在处罚决定书中载明救济的途径与期限

D. 在征得罗某书面同意后，可以用电子邮件送达法律文书

7.（2019 四川宜宾·单选）依据行政处罚法的规定，下列关于行政处罚执行程序的说法，正确的是（　　）。

A. 当事人对行政处罚决定不服，申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚暂缓执行

B. 除法律规定可当场收缴罚款的情形外，作出行政处罚决定的行政机关及其执法人员不得自行收缴罚款

C. 当事人拒不履行法定义务的，行政机关只能申请法院强制执行

D. 行政机关及其执法人员当场收缴罚款的，必须向当事人出具本部门统一制发的罚款收据

8.（2025 四川成都·判断）新新公司因违反市场监管规定，被处吊销许可证件、责令停产停业。新新公司不服，遂提起行政诉讼。在行政诉讼期间，行政处罚暂时停止执行。（　　）

第三节　行政强制法

一、行政强制措施

（一）概念

行政强制措施是指行政机关在行政管理过程中，为制止违法行为、防止证据损毁、

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 127　2025/12/25 16:14:42

避免危害发生、控制危险扩大等情形，依法对公民的人身自由实施暂时性限制，或者对公民、法人或者其他组织的财物实施暂时性控制的行为。

（二）种类

1. 限制公民人身自由（强制隔离、强制戒毒、约束至酒醒等）。

2. 查封场所、设施或者财物。

3. 扣押财物。

4. 冻结存款、汇款。

5. 其他行政强制措施。

（三）程序要求

1. 查封、扣押的程序

（1）不得查封、扣押与违法行为无关的场所、设施或者财物；不得查封、扣押公民个人及其所扶养家属的生活必需品；当事人的场所、设施或者财物已被其他国家机关依法查封的，不得重复查封。

（2）行政机关决定实施查封、扣押的，应当履行法定程序，制作并当场交付查封、扣押决定书和清单。查封、扣押清单一式二份，由当事人和行政机关分别保存。

（3）查封、扣押的期限不得超过 30 日；情况复杂的，经行政机关负责人批准，可以延长，但是延长期限不得超过 30 日。法律、行政法规另有规定的除外。延长查封、扣押的决定应当及时书面告知当事人，并说明理由。

（4）对查封、扣押的场所、设施或者财物，行政机关应当妥善保管，不得使用或损毁，保管费用由行政机关承担；造成损失的，应当承担赔偿责任。

2. 冻结的程序

（1）冻结存款、汇款的数额应当与违法行为涉及的金额相当；已被其他国家机关依法冻结的，不得重复冻结。

（2）自冻结存款、汇款之日起 30 日内，行政机关应当作出处理决定或者作出解除冻结决定；情况复杂的，经行政机关负责人批准，可以延长，但是延长期限不得超过 30 日。

（3）行政机关逾期未作出处理决定或者解除冻结决定的，金融机构应当自冻结期满之日起解除冻结。

二、行政强制执行

（一）概念

行政强制执行是指行政机关或者行政机关申请人民法院，对不履行行政决定的公

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 128　2025/12/25 16:14:42

民、法人或者其他组织，依法强制履行义务的行为。

（二）种类

1. 加处罚款或者滞纳金。

2. 划拨存款、汇款。

3. 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物。

4. 排除妨碍、恢复原状。

5. 代履行。

6. 其他强制执行方式。

（三）行政强制执行的实施程序

1. 行政机关强制执行程序

（1）实施行政强制执行，行政机关可以在不损害公共利益和他人合法权益的情况下，与当事人达成执行协议。当事人不履行执行协议的，行政机关应当恢复强制执行。

（2）行政机关不得在夜间或者法定节假日实施行政强制执行。但是，情况紧急的除外。

（3）行政机关不得对居民生活采取停止供水、供电、供热、供燃气等方式迫使当事人履行相关行政决定。

（4）对违法的建筑物、构筑物、设施等需要强制拆除的，应当由行政机关予以公告，限期当事人自行拆除。当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不拆除的，行政机关可以依法强制拆除。

2. 申请人民法院强制执行

条件	当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起 3 个月内，依法申请人民法院强制执行
催告	行政机关申请人民法院强制执行前，应当催告当事人履行义务。催告书送达 10 日后当事人仍未履行义务的，行政机关可以向人民法院申请强制执行
管辖	行政机关申请人民法院强制执行其行政行为的，由申请人所在地的基层人民法院受理；执行对象为不动产的，由不动产所在地的基层人民法院受理
执行	因情况紧急，为保障公共安全，行政机关可以申请人民法院立即执行。经人民法院院长批准，人民法院应当自作出执行裁定之日起 5 日内执行
费用	行政机关申请人民法院强制执行，不缴纳申请费。强制执行的费用由被执行人承担

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 129　2025/12/25 16:14:42

试题演练

1.（2024 四川巴中·单选）下列选项中，属于行政强制措施的是（　　）。

A. F 市生态环境局 C 分局查封扣押一批废旧铅酸蓄电池

B. 某餐饮企业因食品浪费被 D 市市场监督管理局给予警告

C. 某公司因 1 年内违法超限运输的货运车辆超过本公司货运车辆总数 10% 的行为，被 P 市交通委员会责令停产停业

D. 某公司因未办理登记备案被 G 市城市管理行政执法局罚款人民币 1000 元

2.（2022 四川宜宾·单选）某市海关在对甲进行过关检查时，认为其有走私嫌疑，遂限制其人身自由 24 小时，则该行为属于（　　）。

A. 行政监督检查　　B. 行政强制措施

C. 行政强制执行　　D. 行政处罚

3.（单选）某行政机关根据某企业的违法情形，准备对其实施行政强制，依据法律规定，行政强制执行的方式不包括（　　）。

A. 加处罚款或者滞纳金　　B. 代履行

C. 排除妨碍　　D. 没收违法所得

4.（2019 四川宜宾·单选）王某醉酒后在街上闹事打路人，民警接到围观群众举报后赶来现场制止，发现王某已经醉到神志不清，于是将其带到派出所约束至酒醒，第二天对王某作出拘留 5 日并处罚 300 元的决定。王某不以为然，不按照规定时间缴纳罚款以致超时被加处罚款 150 元。对此，下列说法正确的是（　　）。

A. 将王某带至派出所约束至酒醒属于行政处罚

B. 对王某处罚 300 元属于附加刑

C. 对王某加处罚款 150 元属于行政强制措施

D. 王某对此处罚不服可以申请复议或去法院起诉

5.（2021 四川内江·多选）以下属于行政强制中的间接强制行为的是（　　）。

A. 拍卖查封的财物　　B. 请他人代为履行义务

C. 强制划拨存款　　D. 对不履行义务的当事人加处罚款

6.（多选）根据《行政强制法》的相关规定，下列说法正确的有（　　）。

A. 查封、扣押应当由法律、法规规定的行政机关实施

B. 查封、扣押限于涉案的场所、设施或者财物

C. 涉案的场所、设施或者财物已被其他国家机关查封的，可以重复查封

D. 对查封、扣押的场所、设施或者财物应当妥善保管

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 130　　2025/12/25 16:14:42

7.（2024 四川成都·单选）李某的养殖场在甲县政府征收土地范围内。经查，养殖场部分建筑未按程序获取规划许可等相关手续，被认定为违法建筑。若要将该违法建筑拆除，甲县人民政府的下列做法不符合《行政强制法》的是（　　）。

A. 在作出强制拆除决定前，应告知李某依法享有陈述和申辩权

B. 在作出强制拆除决定前，要求李某在规定期限内自行拆除违法建筑

C. 行政机关不得在夜间或者法定节假日实施强制拆除

D. 行政机关强制拆除的，可对违法建筑里未搬出的财物予以扣押

8.（2024 四川统考·单选）黄某非法侵占耕地修建豪宅被人举报，行政机关作出了依法拆除的决定。在责令黄某自行拆除后，黄某在法定期限内既未申请行政复议，又未提起行政诉讼，也不拆除，行政机关决定强制拆除。关于本案，下列说法错误的是（　　）。

A. 行政机关不得采取停水、停电的办法强迫黄某自行拆除

B. 行政机关申请人民法院强制执行前，应当催告黄某履行义务

C. 人民法院对行政机关强制拆除的申请应当立即执行

D. 强制执行的费用应由黄某负担

第四节　行政许可法

一、行政许可的概述

（一）概念

行政许可是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行为。通常以许可证、执照等形式出现。

（二）种类

普通许可、特许、认可、核准、登记。

二、行政许可的基本原则

1. 依法许可原则

2. 公开、公平、公正、非歧视原则

3. 便民原则

4. 救济原则

公民、法人或者其他组织对行政机关实施行政许可，享有陈述权、申辩权；有权

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 131　2025/12/25 16:14:42

依法申请行政复议或者提起行政诉讼；其合法权益因行政机关违法实施行政许可受到损害的，有权依法要求赔偿。

5. 信赖保护原则

（1）行政机关不得擅自改变已经生效的行政许可。

（2）行政许可所依据的法律、法规、规章修改或者废止，或者准予行政许可所依据的客观情况发生重大变化的，为了公共利益的需要，行政机关可以依法变更或者撤回已经生效的行政许可。由此给公民、法人或者其他组织造成财产损失的，行政机关应当依法给予补偿。

6. 禁止转让原则

依法取得的行政许可，除法律、法规规定依照法定条件和程序可以转让的外，不得转让。

7. 监督原则

行政机关应当对公民、法人或者其他组织从事行政许可事项的活动实施有效监督。

三、行政许可的设定

1. 行政许可的设定权限：法律可以设定行政许可。尚未制定法律的，行政法规可以设定行政许可。尚未制定法律、行政法规的，地方性法规可以设定行政许可。

国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可。因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满 1 年需要继续实施的，应当提请本级人大及其常委会制定地方性法规。

2.【不得地方保护】地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章：

（1）不得设定应当由国家统一确定的公民、法人或者其他组织的资格、资质的行政许可；

（2）不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可；

（3）其设定的行政许可，不得限制其他地区的个人或者企业到本地区从事生产经营和提供服务，不得限制其他地区的商品进入本地区市场。

3. 可以不设行政许可的情形

（1）公民、法人或者其他组织能够自主决定的；

（2）市场竞争机制能够有效调节的；

（3）行业组织或者中介机构能够自律管理的；

（4）行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的。

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 132　2025/12/25 16:14:42

四、行政许可的实施

申请	行政许可申请可以通过信函、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等方式提出
受理	行政机关对申请人提出的行政许可申请，应当根据下列情况分别作出处理： ①申请事项依法不需要取得行政许可的，应当即时告知申请人不受理 ②申请事项依法不属于本行政机关职权范围的，应当即时作出不予受理的决定，并告知申请人向有关行政机关申请 ③申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正 ④申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在 5 日内一次性告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理 ⑤申请事项属于本行政机关职权范围，申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照本行政机关的要求提交全部补正申请材料的，应当受理行政许可申请
审查	（1）听证事项 ①法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项，或者行政机关认为需要听证的其他涉及公共利益的重大行政许可事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证 ②行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利；申请人、利害关系人可以申请听证 （2）听证费用 申请人、利害关系人不承担行政机关组织听证的费用 （3）听证要求 ①申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起 5 日内提出听证申请的，行政机关应当在 20 日内组织听证。行政机关应当于举行听证的 7 日前将举行听证的时间、地点通知申请人、利害关系人，必要时予以公告 ②听证应当公开举行，但涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的除外 ③行政机关应当指定审查该行政许可申请的工作人员以外的人员为听证主持人，申请人、利害关系人认为主持人与该行政许可事项有直接利害关系的，有权申请回避 ④听证应当制作笔录，听证笔录应当交听证参加人确认无误后签字或者盖章。行政机关应当根据听证笔录，作出行政许可决定
决定	①除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起 20 日内作出行政许可决定。20 日内不能作出决定的，经本行政机关负责人批准，可以延长 10 日，并应当将延长期限的理由告知申请人。但是，法律、法规另有规定的，依照其规定 ②有数量限制的行政许可，两个或者两个以上申请人的申请均符合法定条件、标准的，行政机关应当根据受理行政许可申请的先后顺序作出准予行政许可的决定

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 133　2025/12/25 16:14:42

五、行政许可的监督检查

（一）撤销

行政许可以违法的方式取得：

1. 许可机关违法的方式包括：滥用职权、玩忽职守；超越法定职权；违反法定程序；对不具备申请资格或者不符合法定条件的申请人准予行政许可的。

2. 被许可人违法的方式包括：用欺骗、贿赂等不正当手段。

（二）撤回

依法取得的行政许可不得随意撤销或变更，立法依据修改或者客观情形发生变化，为了公共利益的需要，行政机关可以依法撤回；已经生效的行政许可，由此给相对人造成的损失行政机关应当依法给予补偿。

（三）吊销

被许可人违法从事许可事项，行政机关予以剥夺资格进行行政处罚。

（四）注销

有下列情形之一的，行政机关应当依法办理有关行政许可的注销手续：

1. 行政许可有效期届满未延续的；

2. 赋予公民特定资格的行政许可，该公民死亡或者丧失行为能力的；

3. 法人或者其他组织依法终止的；

4. 行政许可依法被撤销、撤回，或者行政许可证件依法被吊销的；

5. 因不可抗力导致行政许可事项无法实施的；

6. 法律、法规规定的应当注销行政许可的其他情形。

试题演练

1.（2023 四川成都·单选）下列不属于行政许可行为的是（　　）。

A. 甲与乙到民政局登记结婚

B. 公安厅审核批准并签发丙的出入境通行证

C. 丁通过国家统一法律职业资格考试，取得法律职业资格证书

D. 市发改委对戊企业进行粮食收购资格审核并予以确认

2.（2022 四川成都·单选）下列不具有行政许可设定权限的是（　　）。

A. 行政法规　　B. 甲市政府规范性文件

C. 地方性法规　　D. 法律

3.（2022 四川宜宾·判断）根据行政许可法，除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起 7 日内作出行政许可决定。（　　）

事业单位考试·公共基础知识系统讲义·四川版 2026版 上册.indd 134　2025/12/25 16:14:42

4.（2018 四川眉山·判断）根据行政许可法规定，对于有数量限制的行政许可，两个以上申请人申请均符合法定要求的，行政机关应当根据受理申请的先后顺序作出许可决定。（　　）

5.（2020 四川成都·判断）根据行政许可实施的听证规定，申请人、利害关系人对听证主持人可以依照规定提请回避申请。（　　）

6.（2024 四川统考·判断）某企业终止经营，行政机关应依法撤销该企业取得的相关行政许可。（　　）

7.（2023 四川成都·单选）某市烟草专卖局向 S 进出口有限责任公司发放烟草专卖许可证后，发现该公司负责人是通过贿赂手段取得烟草专卖许可证的。对于该烟草专卖许可证的处理，下列做法正确的是（　　）。

A. 注销　　B. 吊销

C. 撤回　　D. 撤销

8.（2023 四川德阳·单选）下列情形中，行政机关不能为当事人办理相关行政许可注销手续的是（　　）。

A. 甲公司的排污许可证到期后未申请延续

B. 乙刚获得律师执业证，但查出患有肝癌

C. 丙合伙企业的所有合伙人通过解散决议

D. 丁申领的采矿许可证被政府依法吊销

第五节　行政复议法

一、行政复议的概念

行政复议是指公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，向行政复议机关提出行政复议申请，行政复议机关依法对该行政行为进行合法性、适当性审查，并作出行政复议决定的活动。

二、行政复议的范围

（一）行政复议的排除事项

1. 国防、外交等国家行为；

2. 行政法规、规章或行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令等规范性文件；

3. 行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 135　　2025/12/25 16:14:42

4. 行政机关对民事纠纷作出的调解。

（二）抽象行政行为的附带性审查

公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为所依据的下列规范性文件不合法，在对行政行为申请行政复议时，可以一并向行政复议机关提出对该规范性文件的附带审查申请：

1. 国务院部门的规范性文件；

2. 县级以上地方各级人民政府及其工作部门的规范性文件；

3. 乡、镇人民政府的规范性文件；

4. 法律、法规、规章授权的组织的规范性文件。

前述所列规范性文件不含规章，规章的审查依照法律、行政法规办理。

三、行政复议管辖

<table>
<tr><th>被申请人</th><th colspan="2">复议机关</th></tr>
<tr><td>①本级人民政府工作部门
②下一级人民政府
③本级人民政府依法设立的派出机关
④本级人民政府或者其工作部门管理的被授权组织</td><td colspan="2">县级以上地方各级人民政府</td></tr>
<tr><td>海关、金融、外汇管理、税务、国安</td><td colspan="2">上一级主管部门</td></tr>
<tr><td>司法行政部门</td><td colspan="2">本级人民政府或上一级司法行政部门</td></tr>
<tr><td>部门派出机构</td><td colspan="2">原则上本级人民政府；直辖市、设区的市人民政府工作部门按行政区划设立的派出机构，也可以由其所在地的人民政府管辖</td></tr>
<tr><td>省、自治区、直辖市人民政府</td><td>本机关自己复议</td><td rowspan="2">对省级政府和国务院部门作出的行政复议决定不服的，可以向法院提起行政诉讼；也可以向国务院申请裁决（最终裁决）</td></tr>
<tr><td>①国务院部门
②国务院部门的派出机构
③国务院部门管理的被授权组织</td><td>国务院部门</td></tr>
</table>

四、行政复议的申请

（一）申请期限

1. 公民、法人或者其他组织认为行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道或者应当知道该行政行为之日起 60 日内提出行政复议申请；但是法律规定的申请期限超过 60 日的除外。

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 136　2025/12/25 16:14:43

2. 因不动产提出的行政复议申请自行政行为作出之日起超过 20 年，其他行政复议申请自行政行为作出之日起超过 5 年的，行政复议机关不予受理。

（二）申请方式

申请人申请行政复议，可以书面申请；书面申请有困难的，也可以口头申请。口头申请的，行政复议机关应当当场记录申请人的基本情况、行政复议请求、申请行政复议的主要事实、理由和时间。

（三）复议前置

有下列情形之一的，申请人应当先向行政复议机关申请行政复议，对行政复议决定不服的，可以再依法向人民法院提起行政诉讼：

1. 对当场作出的行政处罚决定不服；

2. 认为行政机关未履行法定职责情形；

3. 申请政府信息公开，行政机关不予公开；

4. 对行政机关作出的侵犯其已经依法取得的自然资源的所有权或者使用权的决定不服；

5. 法律、行政法规规定应当先向行政复议机关申请行政复议的其他情形。

五、行政复议的审理

（一）审查受理

行政复议机关收到行政复议申请后，应当在 5 日内进行审查，对符合规定的，行政复议机关应当予以受理。

（二）审理原则

1. 不停止执行原则

行政复议期间行政行为不停止执行；但是有下列情形之一的，应当停止执行：

（1）被申请人认为需要停止执行；

（2）行政复议机关认为需要停止执行；

（3）申请人、第三人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行；

（4）法律、法规、规章规定停止执行的其他情形。

2. 行政复议和解、调解的原则

（1）和解

当事人在行政复议决定作出前可以自愿达成和解，和解内容不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益，不得违反法律、法规的强制性规定。

当事人达成和解后，由申请人向行政复议机构撤回行政复议申请。行政复议机构准予撤回行政复议申请、行政复议机关决定终止行政复议的，申请人不得再以同一事实和理

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 137　2025/12/25 16:14:43

由提出行政复议申请。但是，申请人能够证明撤回行政复议申请违背其真实意愿的除外。

（2）调解

行政复议机关办理行政复议案件，可以进行调解。调解应当遵循合法、自愿的原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益，不得违反法律、法规的强制性规定。

当事人经调解达成协议的，行政复议机关应当制作行政复议调解书，经各方当事人签字或者签章，并加盖行政复议机关印章，即具有法律效力。调解未达成协议或者调解书生效前一方反悔的，行政复议机关应当依法审查或者及时作出行政复议决定。

3. 被申请人承担举证责任原则

被申请人对其作出的行政行为的合法性、适当性负有举证责任。行政复议期间，被申请人不得自行向申请人和其他有关单位或者个人收集证据。

有下列情形之一的，申请人应当提供证据：

（1）认为被申请人不履行法定职责的，提供曾经要求被申请人履行法定职责的证据；

（2）提出行政赔偿请求的，提供受行政行为侵害而造成损害的证据；

（3）法律、法规规定需要申请人提供证据的其他情形。

（三）普通程序

1. 审查方式

（1）原则上：听取意见

适用普通程序审理的行政复议案件，行政复议机构应当当面或者通过互联网、电话等方式听取当事人的意见，并将听取的意见记录在案。

（2）例外时：听证

审理重大、疑难、复杂的行政复议案件，行政复议机构应当组织听证。行政复议机构认为有必要听证，或者申请人请求听证的，行政复议机构可以组织听证。经过听证的行政复议案件，行政复议机关应当根据听证笔录、审查认定的事实和证据，依法作出行政复议决定。

（3）行政复议委员会

县级以上各级人民政府应当建立相关政府部门、专家、学者等参与的行政复议委员会，为办理行政复议案件提供咨询意见，并就行政复议工作中的重大事项和共性问题研究提出意见。行政复议机关应当将咨询意见作为作出行政复议决定的重要参考依据。

2. 决定期限

适用普通程序审理的行政复议案件，行政复议机关应当自受理申请之日起 60 日内作出行政复议决定；但是法律规定的行政复议期限少于 60 日的除外。情况复杂，不能在规定期限内作出行政复议决定的，经行政复议机构的负责人批准，可以适当延

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 138　2025/12/25 16:14:43

长，并书面告知当事人；但是延长期限最多不得超过 30 日。

（四）简易程序

1. 适用情形

行政复议机关审理下列行政复议案件，认为事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的，可以适用简易程序：

（1）被申请行政复议的行政行为是当场作出；

（2）被申请行政复议的行政行为是警告或者通报批评；

（3）案件涉及款额 3000 元以下；

（4）属于政府信息公开案件。

除前述规定以外的行政复议案件，当事人各方同意适用简易程序的，可以适用简易程序。

2. 审理方式

适用简易程序审理的行政复议案件，可以书面审理。

3. 决定期限

适用简易程序审理的行政复议案件，行政复议机关应当自受理申请之日起 30 日内作出行政复议决定。

六、行政复议决定

行政复议决定书一经送达，即发生法律效力。

1. 行政复议机关决定维持该行政行为。

2. 行政复议机关决定撤销或部分撤销、决定变更该行政行为，或者确认该行政行为违法。

3. 被申请人不履行法定职责的，行政复议机关决定被申请人在一定期限内履行。

4. 行政复议机关受理申请人认为被申请人不履行法定职责的行政复议申请后，发现被申请人没有相应法定职责或者在受理前已经履行法定职责的，决定驳回申请人的行政复议请求。

5. 行政行为有实施主体不具有行政主体资格或者没有依据等重大且明显违法情形，行政复议机关确认该行政行为无效。

试题演练

1.（单选）下列属于我国行政复议受案范围的是（　　）。

A. 甲市公安局处理治安案件出具的调解书

B. 乙市人民政府关于确认某矿藏使用权的决定

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 139　2025/12/25 16:14:43

C. 丙市市场监督管理局对工作人员作出的警告处分决定

D. 丁市人民政府颁布的规范性文件《丁市城市市容管理规定》

2.（2024 四川统考·多选）甲公司职工肖某工作时受伤，被认定为工伤。肖某向县社保局申请工伤保险待遇，因甲公司未依法缴纳工伤保险费，县社保局作出《不予支付告知书》，肖某对此不服。关于本案，下列说法正确的有（　　）。

A. 肖某可以向县人民政府申请行政复议

B. 肖某可以不经行政复议，直接向县人民法院提起行政诉讼

C. 肖某的工伤保险待遇应由甲公司支付

D. 甲公司未依法缴纳工伤保险费，应承担相应的行政责任

3.（判断）经营者对行政处罚决定不服，可自收到处罚决定之日起 30 日内向上一级机关申请复议。（　　）

4.（2023 四川泸州·多选）下列关于行政处罚的说法，正确的有（　　）。

A. 行政处罚遵循公正、公开的原则

B. 限制人身自由的行政处罚可由行政规章设定

C. 公民因行政机关违法给予行政处罚受到损害的，有权依法提出赔偿要求

D. 当事人对当场作出的行政处罚决定不服的，可依法申请行政复议或者提起行政诉讼

5.（单选）G 市 Z 县的居民甲家庭贫困，其子女无法正常入学，甲向 Z 县教育局说明困难，希望对方履行保障公民受教育权利的职责，但是教育局工作人员一直并未回复和处理，如果甲申请行政复议，复议机关是（　　）。

A. Z 县教育局　　B. G 市教育局

C. Z 县人民政府　　D. G 市人民政府

6.（2019 四川成都·单选）2013 年 5 月，自然资源部向甲公司核发勘查许可证。乙公司知悉后，认为该许可证与其在先取得的采矿许可证的勘查范围部分重合，遂拟通过行政复议维护其权利。下列机关中有权受理乙公司复议申请的是（　　）。

A. 北京市政府　　B. 最高人民法院

C. 国务院　　D. 自然资源部

7.（单选）某市交通管理局发布文件，规定对高速公路过往车辆征收过路费。徐某驾车路过被征收后认为该征收属于乱收费，欲提起申请行政复议。下列选项中说法不正确的是（　　）。

A. 徐某可以直接对该征收行为提起行政复议

B. 徐某可以针对该规范性文件要求复议审查

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 140　　2025/12/25 16:14:43

C. 徐某可以在申请复议征收行为时要求审查该规范性文件

D. 徐某不必经过复议，可以直接向人民法院提起行政诉讼

8.（2025 四川省属·多选）某区生态环境局在工作检查中发现某技术公司存在未按要求贮存危险废弃物的违法行为，决定对技术公司罚款 10 万元。技术公司认为处罚过重，向该区人民政府提出行政复议，要求撤销该行政处罚决定。在行政复议过程中，下列说法正确的有（　　）。

A. 技术公司可以撤回行政复议申请

B. 双方当事人可以达成和解并签署和解协议

C. 行政复议机构可以组织双方当事人进行听证

D. 生态环境局可以自行向有关单位或个人收集证据

第六节　行政诉讼法

一、行政诉讼的基本原则

1. 依法受理、依法应诉原则。

被诉行政机关负责人应当出庭应诉。不能出庭的，应当委托行政机关相应的工作人员出庭。

2. 人民法院依法独立行使审判权原则。

3. 以事实为根据，以法律为准绳原则。

4. 行政行为合法性审查原则。

5. 当事人的法律地位平等原则。

6. 各民族公民都有使用本民族语言文字进行行政诉讼的权利原则。

7. 当事人有权辩论原则。

8. 人民检察院实行法律监督原则。

二、行政诉讼的基本制度

（一）合议制原则

人民法院审理行政案件，由审判员组成合议庭，或者由审判员、陪审员组成合议庭。合议庭的成员，应当是 3 人以上的单数。

（二）回避制原则

当事人认为审判人员与本案有利害关系或者有其他关系可能影响公正审判，有权

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 141　2025/12/25 16:14:43

申请审判人员回避。

审判人员认为自己与本案有利害关系或者有其他关系，应当申请回避。

上述规定，适用于书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人。

（三）公开审判原则

人民法院公开审理行政案件，但涉及国家秘密、个人隐私和法律另有规定的除外。

涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。

（四）两审终审原则

行政案件经过两级人民法院的审理即告终结。

三、行政诉讼的受案范围

下列情形不可以提起行政诉讼：

1. 国防、外交等国家行为；

2. 行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令；

3. 行政机关对其工作人员的奖惩、任免等决定；

4. 法律规定由行政机关最终裁决的行政行为；

5. 公安、国家安全等机关依照《刑事诉讼法》的明确授权实施的行为；

6. 行政机关的调解行为以及法律规定的仲裁行为；

7. 不具有强制力的行政指导行为；

8. 驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为；

9. 对公民、法人或者其他组织的权利义务不产生实际影响的行为；

10. 行政机关作出的不产生外部法律效力的行为；

11. 行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为；

12. 行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或者采取违法方式实施的除外；

13. 上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为；

14. 行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为。

四、行政诉讼的管辖

（一）级别管辖

1. 基层人民法院管辖第一审行政案件。

2. 下列第一审行政案件由中级人民法院管辖：

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 142　2025/12/25 16:14:43

（1）海关处理的案件；

（2）对国务院部门或者县级以上地方人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件；

（3）本辖区（市级）内重大、复杂的案件；

（4）其他法律规定由中级人民法院管辖的案件。

3. 高级人民法院管辖本辖区（省级）内重大、复杂的第一审行政案件。

4. 最高人民法院管辖全国范围内重大、复杂的第一审行政案件。

（二）地域管辖

1. 一般地域管辖

（1）行政案件由最初作出行政行为的行政机关所在地人民法院管辖。

（2）经复议的案件，可以由最初作出行政行为的机关所在地人民法院管辖，也可以由复议机关所在地人民法院管辖。

2. 特殊地域管辖

（1）因不动产提起的行政诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。

（2）对限制人身自由的行政强制措施不服提起诉讼，由被告所在地或原告所在地人民法院管辖。

五、行政诉讼的当事人

（一）原告

行政行为的相对人以及其他与行政行为有利害关系的公民、法人或者其他组织，有权提起诉讼。

1. 有权提起诉讼的公民死亡，其近亲属可以以自己的名义提起诉讼。

2. 有权提起诉讼的法人或者其他组织终止，承受其权利的法人或者其他组织可以提起诉讼。

知识链接

行政公益诉讼

人民检察院在履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，应当向行政机关提出检察建议，督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的，人民检察院依法向人民法院提起诉讼。

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 143　2025/12/25 16:14:43

（二）被告

1. 一般情形

（1）公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，作出行政行为的行政机关是被告。

（2）两个以上行政机关共同作出行政行为的，共同作出行政行为的行政机关是共同被告。

2. 经复议的案件

（1）复议维持决定的：原行政机关和复议机关是共同被告。

（2）复议改变决定的：复议机关是被告。

（3）复议机关未作出决定的：起诉原行政行为的，原行政机关是被告；起诉复议机关不作为的，复议机关是被告。

3. 法律、法规授权的组织所作的行政行为，以该被授权组织为被告。

4. 行政机关委托的组织所作的行政行为，委托的行政机关是被告。

5. 行政机关被撤销或者职权变更的，继续行使其职权的行政机关是被告。

六、行政诉讼的程序

（一）起诉

1. 起诉时间：公民、法人或者其他组织不服复议决定的，可以在收到复议决定书之日起 15 日内向人民法院提起诉讼。

2. 公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当自知道或者应当知道作出行政行为之日起 6 个月内提出。法律另有规定的除外。

（二）举证责任

1. 被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。

2. 被告不提供或者无正当理由逾期提供证据，视为没有相应证据。但是，被诉行政行为涉及第三人合法权益，第三人提供证据的除外。原告可以提供证明行政行为违法的证据，原告提供的证据不成立的，不免除被告的举证责任。

3. 在诉讼过程中，被告及其诉讼代理人不得自行向原告、第三人和证人收集证据。

4. 原告举证的例外情形

（1）在起诉被告不履行法定职责的案件中，原告应当提供其向被告提出申请的证据。

（2）在行政赔偿、补偿的案件中，原告应当对行政行为造成的损害提供证据。

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 144　2025/12/25 16:14:43

（三）审理原则

1. 不停止执行原则

2. 不适用调解原则

人民法院审理行政案件，不适用调解。但是，行政赔偿、补偿以及行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的案件可以调解。

（四）审理程序

1. 审判依据

（1）人民法院审理行政案件，依据法律、法规，参照规章。

（2）人民法院在审理行政案件中，经审查认为行政机关的规范性文件不合法的，不作为认定行政行为合法的依据，并向制定机关提出处理建议。

2. 一审

（1）普通程序

人民法院审理第一审行政案件，应当自立案之日起 6 个月内作出判决。

（2）简易程序

人民法院审理下列第一审行政案件，认为事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的，可以适用简易程序：

①被诉行政行为是依法当场作出的；

②案件涉及款额 2000 元以下的；

③属于政府信息公开案件的。

除上述规定以外的第一审行政案件，当事人各方同意适用简易程序的，可以适用简易程序。

适用简易程序审理的行政案件，由审判员一人独任审理，并应当在立案之日起 45 日内审结。

3. 二审

当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起 15 日内向上一级人民法院提起上诉。当事人不服人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起 10 日内向上一级人民法院提起上诉。

人民法院审理上诉案件，应当对原审人民法院的判决、裁定和被诉行政行为进行全面审查。

人民法院审理上诉案件，应当在收到上诉状之日起 3 个月内作出终审判决。

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 145　2025/12/25 16:14:43

试题演练

1.（2023 四川成都·单选）下列情形中，不属于行政诉讼受案范围的是（　　）。

A. 村民甲以县政府未按照土地征收补偿协议履行补偿义务为由提起行政诉讼

B. 村民乙对县政府作出的土地征收补偿决定不服，提起行政诉讼

C. 村民丙对县政府作出的确认其集体承包土地使用权的决定不服，提起行政诉讼

D. 村民丁以县政府关于村民最低生活保障的规定不合理为由，起诉县政府

2.（2025 四川省属·判断）某事业单位职工吴某因工作违纪被单位记过处分，吴某对该处分不服，可以向人民法院提起行政诉讼。（　　）

3.（多选）中级人民法院管辖的第一审行政案件有（　　）。

A. 对国务院部门或者县级以上地方人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件

B. 全国范围内重大、复杂的第一审行政案件

C. 海关处理的案件

D. 本辖区（市级）内重大、复杂的案件

4.（2025 四川省属·单选）甲县居民钟某因涉嫌在网络上侮辱他人，被乙县公安局丙派出所民警强制传唤。钟某在强制传唤过程中受伤，欲提起行政诉讼要求赔偿。关于本案，下列说法正确的是（　　）。

A. 钟某提起行政诉讼的被告应当是丙派出所民警

B. 钟某可在甲县法院起诉，也可在乙县法院起诉

C. 钟某提起行政诉讼必须向法院提交书面起诉状

D. 钟某对自己的受伤程度及损失不承担举证责任

5.（2021 四川眉山·多选）田某是龙湖学院大四学生，因毕业论文抄袭，龙湖学院拒绝授予其学士学位。据了解，龙湖学院由民营企业全额出资兴建，经有关部门审批同意，已经获得了相应的学位授予资格。田某对拒绝授予其学士学位的决定不服，拟向法院起诉。下列说法正确的有（　　）。

A. 若田某不敢提出诉讼，其未婚妻可以提出诉讼

B. 田某可以提起行政诉讼

C. 因为龙湖学院是民办学校，所以田某可以提起民事诉讼

D. 若田某提起诉讼，应该由龙湖学院为被告

6.（单选）在行政诉讼中，经复议的案件，复议机关决定维持原行政行为的，（　　）。

A. 作出原行政行为的行政机关是被告

B. 复议机关是被告

事业单位考试·公共基础知识系统讲义·四川版 2026版 上册.indd 146　2025/12/25 16:14:43

C. 复议机关的上级主管部门是被告

D. 作出原行政行为的行政机关和复议机关是共同被告

7.（2022 四川宜宾·判断）人民法院审理行政案件，适用调解，但是，行政赔偿、补偿以及行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的案件不可以调解。（　　）

8.（单选）根据我国《行政诉讼法》规定，因不动产提起诉讼的案件自行政行为作出之日起超过 20 年，其他案件自行政行为作出之日起超过（　　）提出诉讼的，人民法院不予受理。

A. 15 年　　B. 10 年

C. 5 年　　D. 2 年

事业单位考试 · 公共基础知识系统讲义 · 四川版 2026版 上册.indd 147　2025/12/25 16:14:43